

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 261/2533

นายอุดม กาแดง

โจทก์

บริษัทมาบุญครองศิริชัยหินอ่อน จำกัด

จำเลย

นายอุดม กาแดง โจทก์ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาของศาลแรงงานกลางจะถือว่าโจทก์ที่ 2 หยุดงาน 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 33)

คดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชยและให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม หรือมิฉะนั้นให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมศาลแรงงานกลางพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งซึ่งฟ้องเป็นทำนองเดียวกัน โดยเรียกนายอุดม กาแดง โจทก์คดีนี้ว่าโจทก์ที่ 2 และเรียกโจทก์ในอีกคดีหนึ่งว่าโจทก์ที่ 1 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 14,940 บาท ให้โจทก์ที่ 1 ค่าขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยกโจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 28)

โจทก์ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ว่า ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น การที่โจทก์ที่ 2 ขาดงานไปเยี่ยงมารดาที่ป่วย ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยมีเหตุอันสมควร อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา โดยให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ว่า ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น การที่โจทก์ที่ 2 ขาดงานไปเยี่ยงมารดาที่ป่วย ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยมีเหตุอันสมควร อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา โดยให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น